

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5065461-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO DO GRUPAMENTO RESERVA DAS ARVORES IV (AUTOR)

CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA CEF. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DA CEF. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA PELOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES AO REGULAR JULGAMENTO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Condene a CEF ao pagamento de honorários de 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5065461-19.2024.4.02.5101

510015390257 .V6

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5065461-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: CONDOMINIO DO GRUPAMENTO RESERVA DAS ARVORES IV (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de recurso inominado tempestivo interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança de cotas condominiais inadimplidas.

Segue a sentença:

“Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

CONDOMINIO DO GRUPAMENTO RESERVA DAS ARVORES IV propõe a ação, pelo procedimento dos Juizados Especiais Federais, contra o CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, postulando a condenação da ré a pagar as cotas condominiais de R\$ 4.602,64, inadimplidas de agosto de 2023 a agosto de 2024, relacionadas a unidade 108, bloco 11, do condomínio autor (1.8). Requereu ainda o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo.

Na petição inicial, o autor informou que o imóvel objeto das cotas condominiais é de propriedade da CEF. Então, deve responder pelos encargos condominiais decorrentes do direto real de propriedade.

A CEF contestou o feito, alegando a responsabilidade de terceiro (7.1).

O processo veio encaminhado para sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

As cotas condominiais são consideradas obrigações propter rem, isto é, prestações compulsórias vinculadas à propriedade do bem.

Sendo o bem de propriedade da CEF, conforme faz prova a certidão do RGI (1.7), este detém responsabilidade pelo pagamento das parcelas cobradas na presente demanda.

Nesse sentido é a consolidada jurisprudência, exemplificada pela transcrição a seguir:

“COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) É o relatório. Passo a decidir. A parte autora requer que sejam pagas as taxas condominiais do imóvel situado quanto ao imóvel situado na Estrada Deputado Darcílio Rauhetti (antiga Estrada Iguaçu), 220, Ranho Novo, Nova Iguaçu. As cotas condominiais vencidas são desde 15/08/2013. Na certidão de ônus reais do imóvel objeto da lide, acostada aos autos pelo autor (fls.24/30), consta o registro da sua adjudicação pela CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica caracterizada a legitimidade passiva ad causam da CEF. A CEF, tornou-se proprietária, cabendo-lhe assim a obrigação de arcar com todas as dívidas que recaiam sobre o imóvel, independentemente de estar na sua posse, ou, ainda, de estar na posse de terceiros. A aquisição da propriedade obtida através da execução extrajudicial, devidamente registrada no Cartório Imobiliário, faz com que dívidas existentes em relação àquele bem imóvel passem a ser de responsabilidade de quem o adquiriu. A Dívida propter rem é aquela que segue o bem onde ele for, não é dívida de caráter contratual nem é vinculada a uma determinada pessoa. É da coisa. Se ligada à coisa, no caso ao imóvel, o responsável pela sua quitação é aquele que figura como seu proprietário junto ao Cartório Imobiliário, sendo irrelevante se a aquisição da propriedade foi de natureza originária ou derivada. Sendo a CEF proprietária do imóvel, cabia a ela informar-se da existência de prováveis débitos existentes, dever que é exigido de todo proprietário, cujo descumprimento não poderia vir em seu favor, para desonerá-la de obrigação a todos imposta. Destarte, a Caixa não demonstrou a existência de quaisquer outros fatos impeditivos ou modificativos do direito autoral, como, por exemplo, a prova do pagamento do débito. Para o condomínio, não importa quem está cumprindo com as obrigações condominiais, se é o proprietário, o possuidor ou ainda um terceiro. Uma vez ocorrendo a mora, por força de lei, é em face do proprietário que ele vai ajuizar a respectiva ação de cobrança porque é ele a parte legitimada para arcar com dívida. A CEF não juntou aos autos qualquer prova que tenha o poder de exonerá-la da obrigação, não havendo que se falar em cobrança desmedida ou iliquidez e incerteza do crédito reclamado. Além disto, não trouxe aos autos planilhas de cálculo que confrontassem o débito em questão. Com relação a fixação para o começo da incidência de juros, com razão a parte autora. Os juros devem incidir em 1% ao mês contados a partir de cada vencimento, e não a partir da citação. Transcrevo in verbis o artigo 1.336, §1 1º do Código Civil: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais; I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. § 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para que os juros sejam de 1% (por cento) ao mês, contados a partir de cada vencimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por não se tratar de recorrente vencido. Intimem-se as partes. Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.”

Registre-se que o condomínio autor trouxe aos autos elementos suficientes para a quantificação da dívida e apresentação das parcelas inadimplidas.

A CEF não contestou o processo especificamente em relação à conta apresentada pelo autor. Dessa forma, tenho como incontroversa a planilha das cotas inadimplidas (1.8), ressalvada a cobrança de honorários que deve ser excluída.

Afinal, o condomínio não pode criar despesas acessórias para cobrança das cotas e pretender repassar a CEF.

Ademais, a ré deve ressarcir ao autor o valor gasto com as custas cartorárias para obtenção da RGI, que foram devidamente comprovadas nos autos (1.7), no valor de R\$ 143,09. Quanto à despesa de diligência, não há comprovação. Portanto, indevida a

parcela.

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a CEF a pagar para parte autora as cotas condominiais inadimplidas de 08/2023 a 08/2024, bem como as custas cartórias de R\$ 143,09, devendo cada parcela ser corrigida monetariamente a partir de cada vencimento e, sobre o total da condenação, incidir multa de 2% (art. 1.336, §1º, CC/02) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do vencimento

Condeno, ainda, a CEF a pagar as cotas condominiais vencidas no curso da ação, incidindo multa de 2% sobre cada parcela, com atualização monetária e os juros de mora de 1%, a partir do vencimento de cada uma delas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.”

Recorre a CEF alegando, em síntese, que a consolidação do imóvel que deu origem às taxas cobradas nesta demanda é objeto de ação ajuizada pelo ex-mutuário e ainda pendente de julgamento. Diante desse contexto, pede a anulação da sentença e a inclusão do ex-mutuário no polo passivo da ação.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença não merece reforma.

Preliminarmente, deixo de atribuir ao recurso efeito suspensivo, considerando que são incontroversas as evidências relativas às parcelas condominiais inadimplidas e que a ausência de cumprimento da obrigação condominial continuará a gerar um ônus indevido ao condomínio cujos moradores são essencialmente de classe média baixa.

No mérito, da simples análise da matrícula do imóvel (**evento 1, MATRIMÓVEL7**) se constata que houve a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal – CEF, o que torna a referida empresa pública responsável pelo pagamento de cotas condominiais, dada a natureza *propter rem* da obrigação.

Descabida, no mais, a pretensão de anulação da sentença, visto que as circunstâncias envolvendo a propositura de ação anulatória pelo ex-mutuário, por si só, não obsta ao julgamento da presente lide.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos de fundamentação acima. Condeno a CEF ao pagamento de honorários de 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.**